

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1312/2537

นาง จันทำ กาวีอ้าย
นาย เท่ง บุญ มา วงศ์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1600, มาตรา 1627, มาตรา 1639

ผู้ตายได้แสดงออกกับชาวบ้านในละแวกนั้นว่า นาย ต. เป็นบุตรของผู้ตายและพักอาศัยอยู่ด้วยกันกับผู้ตาย และให้ใช้นามสกุลของผู้ตายด้วย เมื่อครั้งนาย ต. แต่งงานกับมารดาของผู้คัดค้านก็ได้มาอยู่กินกันที่บ้านของผู้ตายตลอดจนผู้คัดค้านเกิด ผู้ตายก็แสดงออกว่าผู้คัดค้านเป็นหลานของผู้ตาย จึงฟังได้ว่านาย ต. เป็นบุตรของผู้ตายซึ่งผู้ตายได้รับรองแล้ว จึงมีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย เมื่อนาย ต. ถึงแก่ความตายก่อนผู้ตาย ผู้คัดค้านจึงมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายแทนที่นาย ต.

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรที่บิดารับรองแล้วของนายจุ่ม บุญมาวงศ์ ผู้ตาย ซึ่งถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526 ผู้ตายมีภรรยาชื่อ นางปุด สายดั่ง โดยมีได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ ผู้ร้องกับนางสุนดา ประภาเมือง ก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ใดหรือตั้งผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดก ผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารท้ายคำร้องขอหมายเลข 4 ในการจัดการมรดกมีเหตุขัดข้องต้องให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะทำได้ ผู้ร้องประสงค์จะเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ผู้ร้องไม่เป็น

บุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมาย ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งตั้งผู้ร้องให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อไป

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่บิดารับรองแล้วของนายต้นกับนางแห่ง บุญมาวงศ์นายต้นเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจุ่มผู้ตายและนางแก้วบุญมาวงศ์ ซึ่งถึงแก่ความตายแล้ว ผู้ตายอยู่กินฉันสามีภรรยา กับนางแก้วมาก่อนที่จะได้อยู่กินกับนางป๊อด ผู้ตายมีบุตรกับนางแก้ว 1 คน คือนายต้น การที่ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียว เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อาจเกิดความเสียหายแก่กองมรดกได้ ผู้คัดค้านประสงค์จะเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ร่วมกับผู้ร้อง ผู้คัดค้านมิได้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งตั้งให้นางจันทา กาวีอายุผู้ร้อง และนายแห่ง บุญมาวงศ์ ผู้คัดค้านร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของนายจุ่ม บุญมาวงศ์ ผู้ตาย กับให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า นายจุ่ม บุญมาวงศ์ ผู้ตายถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526 โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือแต่งตั้งผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดก ผู้ร้องเป็นบุตรของผู้ตายที่ได้รับรองแล้ว ส่วนผู้คัดค้านเป็นบุตรของนายต้นที่ได้รับรองแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า นายต้นเป็นบุตรของผู้ตายที่ได้รับรองแล้วหรือไม่ ในปัญหาข้อนี้ผู้ร้องมีพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า ตั้งแต่ผู้

ตายยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งล้มป่วยและถึงแก่ความตายและตอนจัดงานศพไม่มีผู้ใด
มากล่าวอ้างว่าเป็นบุตรของผู้ตายเลย นอกจากฝ่ายผู้ร้องเท่านั้นส่วนผู้คัดค้านมีพยาน
เบิกความยืนยันว่า นายตันเป็นบุตรของผู้ตายกับนางแก้ว ผู้คัดค้านยังมีสำเนา
ทะเบียนบ้านมาแสดงซึ่งเอกสารดังกล่าวระบุว่านายตันเป็นบุตรของผู้ตายกับนาง
แก้ว โดยมีนายเอนก นายอำเภอแม่พริกมาเบิกความรับรอง สำเนาทะเบียนบ้านเป็น
เอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นหรือรับรองตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 127 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง
เป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารนั้นมายืนยัน ต้องนำสืบความไม่ถูกต้องแห่ง
เอกสารนั้น ผู้ร้องคงมีพยานบุคคลมาเบิกความลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานใดมานำสืบ
หักล้างต้องถือว่าสำเนาทะเบียนบ้านถูกต้องแล้ว ทั้งยังได้ความจากพยานผู้คัดค้าน
ด้วยว่าผู้ตายได้แสดงออกกับชาวบ้านในละแวกนั้นว่านายตันเป็นบุตรของผู้ตายและ
พักอาศัยอยู่ด้วยกันกับผู้ตายและให้ใช้นามสกุลของผู้ตายด้วย เมื่อครั้งนายตัน
แต่งงานกับมารดาของผู้คัดค้านก็ได้มาอยู่กินกันที่บ้านของผู้ตายตลอดมาจนผู้
คัดค้านเกิด ผู้ตายก็แสดงออกว่าผู้คัดค้านเป็นหลานของผู้ตายจึงฟังได้ว่านายตันเป็น
บุตรของผู้ตายกับนางแก้ว ซึ่งผู้ตายได้รับรองแล้วจึงมีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย เมื่อ
นายตันถึงแก่ความตายก่อนผู้ตาย ผู้คัดค้านจึงมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายแทนที่นาย
ตัน และการเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันก็ไม่ปรากฏว่าจะมีความเสียหายแก่กองมรดก
แต่อย่างใด ผู้คัดค้านจึงสมควรเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้อง ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำ
สั่งและคำพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาณูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ